

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 171/2530	นายสันติย์ ปอแก้ว	โจทก์
	นางตลับ โทนแก้ว	จำเลย
	นางตลับ โทนแก้ว จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลพอที่จะชนะคดีในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ บริเวณที่ดินพิพาทในเส้นสี่เหลี่ยมตามแผนที่พิพาทของเจ้าพนักงานที่ดินและห้ามจำเลยกับบริวารเกี่ยวข้องกันที่ดินของโจทก์ต่อไป และให้จำเลยรื้อรั้วและอาคารของจำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์และให้จำเลยปรับที่ดินพิพาทให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิม

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 133,132)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(คำนึง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ